

इंद्रायणी मनोविकास संस्था, अकोला संचलित
इंद्रायणी मतिमंद मुलांची शाळा, अकोला
अनुदानित दिव्यांग विशेष शाळेचे व्यवस्थापन
श्री.राष्ट्रसंत शिक्षण संस्कृती ज्ञानपीठ, मासोद,
ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती या संस्थेस
हस्तांतरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग
शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०२३/प्र.क्र.११५/कार्यासन-०२
ई-ऑफिस क्र.-८५१२२१
३१,३२,३५ ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला,
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-०२१
दिनांक :- १८ ऑगस्ट, २०२६.

- वाचा:-**
- १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इडीडी-२०१७/
प्र.क्र.०६/अ.क.१, दि.१६ सप्टेंबर, २०१७.
 - २) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इडीडी-२०१७/
प्र.क्र.०६/अ.क.१, दि.१५ फेब्रुवारी, २०१९
 - ३) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन हस्तांतर) अधिनियम, १९७१,
 - ४) शासन समक्रमांक दि.३० जुलै, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय,
 - ५) मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांचे दि.०३ सप्टेंबर, २०२४ व दि.२९ जून,
२०२६ रोजीचे आदेश.

प्रस्तावना :-

वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये इंद्रायणी मनोविकास संस्था, अकोला संचलित
इंद्रायणी मतिमंद मुलांची शाळा, अकोला या बंद पडलेल्या अनुदानित दिव्यांग विशेष शाळेचे
व्यवस्थापन श्री.राष्ट्रसंत शिक्षण संस्कृती ज्ञानपीठ, मासोद, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती या
संस्थेस हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सदर शासन निर्णयाच्या विरुद्ध
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे सदर रिट याचिका क्र. ५२०९/ २०२४ दाखल करण्यात
आली आहे. सदर रिट याचिका प्रकरणी दि.०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये मा.न्यायालयाने
वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयास स्थगिती दिली. तसेच मा.न्यायालयाने दि.२९ जून, २०२६
रोजीच्या आदेशान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करताना मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच्च
न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केलेले नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले असून, सदर
बाब मा.न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

२. सदर प्रकरणी दि.१८ ऑगस्ट, २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीस सचिव, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे तसेच सह सचिव, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग दूरदृष्ट्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सुनावणीदरम्यान सचिव, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग यांनी वाचा क्र.५ मधील मा.उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणास अनुसरून वाचा क्र.४ मधील शासन निर्णय रद्द करण्याबाबतचे आश्वासन मा.उच्च न्यायालयास दिले आहे. त्यास अनुसरून शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय:-

इंद्रायणी मनोविकास संस्था, अकोला संचलित इंद्रायणी मतिमंद मुलांची शाळा, अकोला अनुदानित दिव्यांग विशेष शाळेचे व्यवस्थापन श्री.राष्ट्रसंत शिक्षण संस्कृती ज्ञानपीठ, मासोद, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती या संस्थेस हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबतच्या वाचा क्र.४ येथील दि.३० जुलै, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०८१८१९१८२०६४३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(वि. पुं. घोडके)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा.मंत्री (दिव्यांग सक्षमीकरण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- २) आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ३) प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, अमरावती.
- ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद-अकोला/अमरावती.
- ५) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद-अकोला/अमरावती.
- ६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर.
- ७) जिल्हा कोषाधिकारी, अकोला/अमरावती.
- ८) अध्यक्ष / सचिव, इंद्रायणी मनोविकास संस्था, अकोला.
- ९) अध्यक्ष / सचिव, श्री.राष्ट्रसंत शिक्षण संस्कृती ज्ञानपीठ, मासोद, ता.चांदूरबाजार, जि.अमरावती.
- १०) निवडनस्ती (कार्यासन-०२)